



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raden Damar Ady Pratama als. Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan;
 2. Tempat lahir : Yogyakarta;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Oktober 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Karangwaru Lor TR 2/315 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY atau Kalakan Rw. 02 Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa Raden Damar Ady Pratama als. Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan ditangkap tanggal 31 Maret 2021;
Terdakwa Raden Damar Ady Pratama als. Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



1. Menyatakan terdakwa Raden Damar Ady Pratama als Damar bin Raden Aryo Bayu Budiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Damar Ady Pratama als Damar bin Raden Aryo Bayu Budiawan dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam Dirampas untuk negara
- Kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P
 - Kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter KresmanSpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa Raden Damar Ady Pratama als Damar bin Raden Aryo Bayu Budiawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Raden Damar Ady Pratama als Damar bin Raden Aryo Bayu Budiawan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Jae Sumantoro Kelurahan Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Provinsi DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Eko als Kodok (DPO) menelpon terdakwa dan mengabarkan jika pil psikotropika jenis Alprazolam ready nanti sore. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon lagi oleh Eko als Kodok untuk cod di depan Indomaret Patukan Gamping Sleman, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju lokasi cod yang telah ditentukan. Setibanya di depan Indomaret Patukan, terdakwa bertemu dengan Eko als Kodok dan terdakwa menerima 28 (Dua puluh delapan) butir pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Eko als Kodok. Setelah uang diterima oleh Eko als Kodok, terdakwa pamit pulang dan setibanya di rumah yang terletak di Kalakan Rt. 02 Kelurahan Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa langsung mengkonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (Tiga) butir menggunakan air putih dengan tujuan agar terdakwa merasa enak, tenang dan tidak gelisah / cemas. Sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju Stadion TGP Godean, setibanya di Jalan Jae Sumantoro Kelurahan Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi DIY, terdakwa dihentikan oleh saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan, 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam, kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P dan kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter KresmanSpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 01206 pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 disimpulkan bahwa BB / 50. E / IV / 2021 / Sat. Res Narkoba dengan nomor kode laboratorium 006147 / T / 04/ 2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa Raden Damar Ady Pratama als Damar bin Raden Aryo Bayu Budiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Raden Damar Ady Pratama als Damar bin Raden Aryo Bayu Budiawan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, bertempat di di Jalan Wates Km. 13 Tonalan Kelurahan Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)* . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 terdakwa memeriksakan dirinya ke dr. Cecep SpKJ yang merupakan dokter jiwa dan terdakwa mendapatkan 30 (Tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alpram 1 mg) kemudian keesokan harinya terdakwa berobat kembali ke dr. Kresman SpKJ Puri Nirmala dan mendapatkan 30 (Tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alpram 1 mg) untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa jual. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menjual pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 5 (Lima) butir kepada saksi Satmoko als Mekek bin (Alm) Suwarjono di Jalan Wates Km. 13 Tonalan Kelurahan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DIY seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Eko als Kodok (DPO) menelpon terdakwa dan mengabarkan jika pil psikotropika jenis Alprazolam ready nanti sore. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon lagi oleh Eko als Kodok untuk cod di depan Indomaret Patukan Gamping Sleman, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju lokasi cod yang telah ditentukan. Setibanya di depan Indomaret Patukan, terdakwa bertemu dengan Eko als Kodok dan terdakwa menerima 28 (Dua puluh delapan) butir pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Eko als Kodok. Setelah uang diterima oleh Eko als Kodok, terdakwa pamit pulang dan setibanya di rumah yang terletak di Kalakan Rt. 02 Kelurahan Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa langsung mengonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (Tiga) butir menggunakan air putih dengan tujuan agar terdakwa merasa enak, tenang dan tidak gelisah / cemas. Sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju Stadion TGP Godean, setibanya di Jalan Jae Sumantoro Kelurahan Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi DIY, terdakwa dihentikan oleh saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan, 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam, kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P dan kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter KresmanSpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 01206 pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 disimpulkan bahwa BB / 50. E / IV / 2021 / Sat. Res Narkoba dengan nomor kode laboratorium 006147 / T / 04/ 2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa Raden Damar Ady Pratama als Damar bin Raden Aryo Bayu Budiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan telah hadir(Lima) saksi yang setelah bersumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi : YUYUN HANDOKO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda DIY;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) unit II antara lain Bripka Andri Pitoko Jati, Bripka Usuf Khamdadi dan Briptu Surya Dwi Jatmiko;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal sekira jam 21.30 Wib di Jl. Jae Sumantoro, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman, DIY;
- Bahwa awal mula melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Karangwaru ada dugaan penyalagunaan obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan, penyanggongan maupun pembuntutan dan terdeteksi bahwa orang tersebut mempunyai ciri-ciri badan agak gemuk dan rambutnya diwarnai;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 di Jl. Jae Sumantoro, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman saksi bersama team mengamankan seseorang dan setelah ditanya mengaku bernama Raden Damar;
- Bahwa selanjutnya saksi da team memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta dengan memperlihatkan surat tugas dan ditanya tentang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitannya dengan penyalahgunaan obat-obatan dan Terdakwa mengakui jika menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat:

- 25 (dua puluh lima) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1 mg didalam dompet warna hitam milik Terdakwa,
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam,
- Kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ, an. R. Damar Ady P,
- Kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter Kresman SpKJ,

an. R. Damar Ady P;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kembali Terdakwa mengaku bahwa Alprazolam 1 mg tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 25 (dua puluh lima) butir pil Alprazolam 1 mg tersebut dari membeli dari sdr. Eko alias Kodok;

- Bahwa Terdakwa membeli Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Eko alias Kodok dan dikabari bahwa barang ready nanti sore dan kemudian sore hari sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Eko alias Kodok untuk COD di depan Indomaret Patukan Gamping Sleman;

- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok tersebut dengan harga Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan mendapatkan 28 (dua puluh delapan) butir;

- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg yang didapat dari sdr. Eko alias kodok tersebut setelah ditanyakan Terdakwa mengakui untuk dikonsumsi sendiri karena dari hasil Terdakwa periksa ke dokter sudah habis;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh serabutan;

- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok dengan harga Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) mendapatkan 28 (dua puluh delapan) butir dan setelah ditangkap ditemukan 25 (dua puluh lima) butir dan menurut pengakuan Terdakwa yang 3 (tiga) butir sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok sudah periksa kepada dokter Cecep SpKJ dan dokter Kresman SpKJ dan mengkonsumsi Alprazolam 1 mg

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan resep dari dokter tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut sudah sekitar tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi keluhan Terdakwa sehingga mengkonsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut karena susah tidur jika malam hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok tersebut karena pil hasil pemeriksaan kepada dokter sudah habis karena Terdakwa dalam mengkonsumsi pil tersebut dalam jumlah banyak sedangkan jadwal untuk pemeriksaan ke dokter tersebut masih lama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. USUF KHAMDANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda DIY;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) unit II antara lain Bripka Andri Pitoko Jati, Bripka Usuf Khamdadi dan Briptu Surya Dwi Jatmiko;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal sekira jam 21.30 Wib di Jl. Jae Sumantoro, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman, DIY;
- Bahwa awal mula melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Karangwaru ada dugaan penyalagunaan obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan, penyanggongan maupun pembuntutan dan terdeteksi bahwa orang tersebut mempunyai ciri-ciri badan agak gemuk dan rambutnya diwarnai;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 di Jl. Jae Sumantoro, Kel. Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman saksi bersama team mengamankan seseorang dan setelah ditanya mengaku bernama Raden Damar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan team memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta dengan memperlihatkan surat tugas dan ditanya tentang keterkaitannya dengan penyalahgunaan obat-obatan dan Terdakwa mengakui jika menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat:
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1 mg didalam dompet warna hitam milik Terdakwa,
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam,
 - Kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ, an. R. Damar Ady P,
 - Kartu berobat dari RSK Puri Nirmla dokter Kresman SpKJ, an. R. Damar Ady P;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kembali Terdakwa mengaku bahwa Alprazolam 1 mg tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 25 (dua puluh lima) butir pil Alprazolam 1 mg tersebut dari membeli dari sdr. Eko alias Kodok;
- Bahwa Terdakwa membeli Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr. Eko alias Kodok dan dikabari bahwa barang ready nanti sore dan kemudian sore hari sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Eko alias Kodok untuk COD di depan Indomaret Patukan Gamping Sleman;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok tersebut dengan harga Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan mendapatkan 28 (dua puluh delapan) butir;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg yang didapat dari sdr. Eko alias kodok tersebut setelah ditanyakan Terdakwa mengakui untuk dikonsumsi sendiri karena dari hasil Terdakwa periksa ke dokter sudah habis;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh serabutan;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok dengan harga Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) mendapatkan 28 (dua puluh delapan) butir dan setelah ditangkap ditemukan 25 (dua puluh lima) butir dan menurut pengakuan Terdakwa yang 3 (tiga) butir sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum membeli Psikotropika jenis

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok sudah periksa kepada dokter Cecep SpKJ dan dokter Kresman SpKJ dan mengonsumsi Alprazolam 1 mg tersebut berdasarkan resep dari dokter tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengonsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut sudah sekitar tahun 2012;
- Bahwa yang menjadi keluhan Terdakwa sehingga mengonsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut karena susah tidur jika malam hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg kepada sdr. Eko alias Kodok tersebut karena pil hasil periksa kepada dokter sudah habis karena Terdakwa dalam mengonsumsi pil tersebut dalam jumlah banyak sedangkan jadwal untuk periksa ke dokter tersebut masih lama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANDRI PINTOKO JATI:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi anggota satuan reskrim narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta lainnya, yaitu diantaranya Hudi Harjana, Yuyun Handoko, M. Usuf Khamdani dan Surya Dwi Jatmiko telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Wuluh No. 13 Papringan, Rt/Rw 013/005 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan atau informasi tentang adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan professional yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan K24 yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah KTP atas nama Nofanda Ade Setyawan.
- Bahwa menurut terdakwa, 8 (delapan) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan K24 yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah KTP atas nama Nofanda Ade Setyawan adalah milik saksi Novian Arditya Purwanto yang ditiptkan pada terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa, 8 (delapan) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) milik terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Novian Arditya Purwanto.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SURYA DWI JATMIKO:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi anggota satuan reskrim narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta lainnya, yaitu diantaranya Hudi Harjana, Yuyun Handoko, M. Usuf Khamdani dan Andri Pintoko Jati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Wuluh No. 13 Papringan, Rt/Rw 013/005 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan atau informasi tentang adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan professional yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan K24 yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah KTP atas nama Nofanda Ade Setyawan.
- Bahwa menurut terdakwa, 8 (delapan) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan K24 yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan 1 (satu) buah KTP atas nama Nofanda Ade Setyawan adalah milik saksi Novian Arditya Purwanto yang ditiptkan pada terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa, 8 (delapan) butir pil atarax (alprazolam 1 mg) milik terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Novian Arditya Purwanto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



5. Ahli dr. H. CECEP SUGENG KRISTANTO, Sp.Kj, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan 1 macam Pil Psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1 mg);
- Bahwa obat jenis Pil Psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) adalah jenis Psikotropika Golongan IV yang masuk dalam Undang-Undang No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika yang peraturannya diatur Undang-Undang;
- Bahwa sdr. Raden Damar Ady Pratama alias Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan datang ke tempat praktek saksi kemudian dilakukan wawancara mengeluh merasa cemas, panik dan sulit tidur, kemudian dipilihkan obat Psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) oleh saksi sebagai dokter dan menebus obat di Apotik Sukoharjo;

Atas keterangan ahli tersebut ,Terdakwa membenarkannya.

6. Ahli dr. R.A. KRESMAN, Sp.Kj, Sp.Kj, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sdr. Raden Damar Ady Pratama alias Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan sudah periksa sejak tahun 2020 dan terakhir kali periksa Senin, tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa memberikan yaitu 2 macam Pil Psikotropika yaitu berupa 10 (sepuluh) butir pil Clorilex 1,5 Mg dan 30 (tiga puluh) butir pil Atarax (Alprazolam 1 mg);
- Bahwa obat-obatan tersebut jenis Clorilex 1,5 mg adalah jenis Psikotropika yang bukan termasuk golongan IV diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang peredarannya diatur oleh Undang-Undang;

Atas keterangan ahli tersebut ,Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Eko als Kodok (DPO) menelpon terdakwa dan mengabarkan jika pil psikotropika jenis Alprazolam ready nanti sore;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon lagi oleh Eko als Kodok untuk cod di depan Indomaret Patukan Gamping Sleman, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju lokasi cod yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setibanya di depan Indomaret Patukan, terdakwa bertemu dengan Eko als Kodok dan terdakwa menerima 28 (Dua puluh delapan) butir pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Eko als Kodok;
- Bahwa, setelah uang diterima oleh Eko als Kodok, terdakwa pamit pulang dan setibanya di rumah yang terletak di Kalakan Rt. 02 Kelurahan Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa langsung mengkonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (Tiga) butir menggunakan air putih dengan tujuan agar terdakwa merasa enak, tenang dan tidak gelisah / cemas;
- Bahwa, sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju Stadion TGP Godean, setibanya di Jalan Jae Sumanoro Kelurahan Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi DIY, terdakwa dihentikan oleh saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan, 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam, kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P dan kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter KresmanSpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Eko alias kodok mengetahui nomor telepon Terdakwa pada saat bertemu ditempat pemeriksaan dr. Cecep;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Eko alias Kodok bisa menyediakan pil Alprazolam 1 mg karena tiba-tiba sdr. Eko menelepon Terdakwa dan menawarkan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi pil Alprazolam 1 mg tersebut sejak tahun 2012 dan sempat berhenti tidak memeriksa ke dokter sekitar tahun 2014 dan pada tahun 2015 Terdakwa menikah dan memeriksa lagi pada tahun 2016 dan 2017 sampai sekarang sedangkan untuk menjual kembali sejak tahun 2021;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan
- 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam
- Kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P
- Kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter KresmanSpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa di kuatkan dengan barang bukti tersebut diatas telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Eko als Kodok (DPO) menelpon terdakwa dan mengabarkan jika pil psikotropika jenis Alprazolam ready nanti sore;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon lagi oleh Eko als Kodok untuk cod di depan Indomaret Patukan Gamping Sleman, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju lokasi cod yang telah ditentukan;
- Bahwa, setibanya di depan Indomaret Patukan, terdakwa bertemu dengan Eko als Kodok dan terdakwa menerima 28 (Dua puluh delapan) butir pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Eko als Kodok;
- Bahwa, setelah uang diterima oleh Eko als Kodok, terdakwa pamit pulang dan setibanya di rumah yang terletak di Kalakan Rt. 02 Kelurahan Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa langsung mengkonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (Tiga) butir menggunakan air putih dengan tujuan agar terdakwa merasa enak, tenang dan tidak gelisah / cemas;
- Bahwa, sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju Stadion TGP Godean, setibanya di Jalan Jae Sumantoro Kelurahan Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DIY, terdakwa dihentikan oleh saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko;

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan, 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam, kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P dan kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter Kresman SpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Eko alias kodok mengetahui nomor telepon Terdakwa pada saat bertemu ditempat pemeriksaan dr. Cecep;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Eko alias Kodok bisa menyediakan pil Alprazolam 1 mg karena tiba-tiba sdr. Eko menelepon Terdakwa dan menawarkan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi pil Alprazolam 1 mg tersebut sejak tahun 2012 dan sempat berhenti tidak memeriksa ke dokter sekitar tahun 2014 dan pada tahun 2015 Terdakwa menikah dan memeriksa lagi pada tahun 2016 dan 2017 sampai sekarang sedangkan untuk menjual kembali sejak tahun 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan, Apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



yang dianggap terbukti, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga termasuk badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara ini, yang dapat/mampu bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan terdakwa *Raden Damar Ady Pratama als. Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan* yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang sudah di benarkan oleh terdakwa sendiri dengan saksi-saksinya di depan persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona /kekeliruan subyek hukumnya dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya,dapat/mampu menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang dikemukakan di persidangan dan dapat mengikuti persidangan dari awal sampai dengan akhir,sehingga dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat/mampu bertanggung jawab di depan hokum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

- Ad.2 Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika:

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah sama dengan melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan “psikotropika” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta di perkuat dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. Eko alias kodok mengetahui nomor telepon Terdakwa pada saat bertemu ditempat periksa dr. Cecep;
- Kemudian tiba-tiba sdr. Eko menelepon Terdakwa dan menawarkan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Eko als Kodok (DPO) menelpon terdakwa dan mengabarkan jika pil psikotropika jenis Alprazolam ready nanti sore;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon lagi oleh Eko als Kodok untuk cod di depan Indomaret Patukan Gamping Sleman, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menuju lokasi cod yang telah ditentukan;
- Bahwa, setibanya di depan Indomaret Patukan, terdakwa bertemu dengan Eko als Kodok dan terdakwa menerima 28 (Dua puluh delapan) butir pil psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Eko als Kodok;
- Bahwa, setelah uang diterima oleh Eko als Kodok, terdakwa pamit pulang dan setibanya di rumah yang terletak di Kalakan Rt. 02 Kelurahan Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DIY, terdakwa langsung mengonsumsi pil tersebut sebanyak 3 (Tiga) butir menggunakan air putih dengan tujuan agar terdakwa merasa enak, tenang dan tidak gelisah / cemas;
- Bahwa, sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju Stadion TGP Godean, setibanya di Jalan Jae Sumantoro Kelurahan Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi DIY, terdakwa dihentikan oleh saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Andri Pintoko Jati dan saksi Surya Dwi Jatmiko;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan, 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam, kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P dan kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter Kresman SpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa mengalami susah tidur;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki resep dokter;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 01206 pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 disimpulkan bahwa BB / 50. E / IV / 2021 / Sat. Res Narkoba dengan nomor kode laboratorium 006147 / T / 04/ 2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki dan membawa pil jenis atarax (alprazolam 1 mg) yang termasuk psikotropika golongan IV secara tanpa hak;

Dengan demikian unsur secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang 5 Tahun 1997 telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti ,maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ,maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Menimbang bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka akan di pertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana ,maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan serta keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan di jatuhkan kepada terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **Raden Damar Ady Pratama als. Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *secara tanpa hak, memiliki, dan membawa psikotropika* " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Raden Damar Ady Pratama als. Damar Bin Raden Aryo Bayu Budiawan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

3 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean yang didalamnya terdapat 25 (Dua puluh lima) butir pil psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- Kartu berobat dari dokter Cecep SpKJ an. R. damar Ady P;

- Kartu berobat dari RSK Puri Nirmala dokter Kresman SpKJ an. R. damar Ady P, alamat Karangwaru Lor TR 2 / 315 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta

Dikembalikan kepada terdakwa.

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nasrulloh, S.H., dan Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pungkie Kusuma Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrulloh , S.H.,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, S.H,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21